



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

DYAS FITRA ALJOSHA BIN MUKSAN, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Darul Falah RT. 005 Kelurahan Panji Sari Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lalu Saiful Bahrin, S.H.** dan kawan, Advokat/Penasehat hukum pada Kantor *Lalu Saiful Bahrin, S.H. & Rekan*, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 124 Praya-Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/PDT/LSB/II/2025 tanggal 25 Maret 2025, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 284/SK/Pdt/2025/PA.Pra tanggal 25 Maret 2025 dengan domisili elektronik pada alamat email saifulbahrin1970@gmail.com, semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;
melawan

WIDIYA RAHAYU BINTI H. MASTUR alias MASTUR, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kmp. Merembu Lingkungan Merang RT 006 Kelurahan Perapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agung Restu Maulana Gani, S.H.**, Advokat/Penasehat hukum pada Kantor *Abdul Gani, S.H. dan Partners*, yang beralamat di Jalan Anyelir Kelurahan

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.MTR.



Panji Sari Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah NTB, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 3/Adv-AG/III/SK/2025 tanggal 26 Maret 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 287/SK/Pdt/2025/PA.Pra tanggal 26 Maret 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email agunggani069@gmail.com, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Pra. tanggal 20 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Dyas Fitra Aljosha bin Muksan) terhadap Penggugat (Widiya Rahayu binti H. Mastur alias Mastur);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, pada waktu sidang pembacaan Putusan Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 20 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 *Hijriah*, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa, melalui kuasa hukumnya Tergugat selanjutnya disebut Pemanding menyatakan keberatan atas Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya tersebut, kemudian mengajukan permohonan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding melalui Pengadilan Agama Praya sesuai dengan Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, tanggal 25 Maret 2025 dan akte pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Maret 2025 melalui sistem informasi;

Bahwa, Kuasa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Maret 2025 sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 26 Maret 2025 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Maret 2025 melalui sistem informasi;

Bahwa, Kuasa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Maret 2025 sebagaimana surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 27 Maret 2025, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 09 April 2025 melalui sistem informasi;

Bahwa, Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 9 April 2025 melalui sistem informasi, akan tetapi Kuasa Pembanding tersebut tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Pra pada tanggal 12 April 2025;

Bahwa, Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 9 April 2025 melalui sistem informasi, dan Kuasa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Pra pada tanggal 15 April 2025;

Bahwa, berkas Bundel A dan Bundel B yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dinyatakan telah lengkap dan dapat terbaca

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat pernyataan Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 24 April 2025;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 25 April 2025 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.MTR dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan tembusan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dengan surat Nomor 102/PAN.PTA.W22-A/Hk.2.6/IV/2025 tanggal 25 April 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pembanding memberi kuasa khusus kepada **Lalu Saiful Bahrin, S.H.** dan kawan, Advokat/Penasehat hukum pada Kantor *Lalu Saiful Bahrin, S.H. & Rekan*, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.124 Praya-Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/PDT/LSB/I/2025 tanggal 25 Maret 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 284/SK/Pdt/2025/PA.Pra tanggal 25 Maret 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email saifulbahrin1970@gmail.com. Terbanding memberikan kuasa khusus kepada **Agung Restu Maulana Gani, S.H.**, Advokat/Penasehat hukum pada Kantor *Abdul Gani, S.H. dan Partners*, yang beralamat di Jalan Anyelir, Kelurahan Panji Sari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 3/Adv-AG/III/SK/2025 tanggal 26 Maret 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 287/SK/Pdt/2025/PA.Pra. tanggal 26 Maret 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email agunggani069@gmail.com. Pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *Jis*. Pasal 147 ayat (1) R.Bg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo* dan para Kuasa Hukum dapat mewakili Pembanding dan Terbanding berperkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Maret 2025 atas putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 20 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 *Hijriah*, dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan dengan mengajukan upaya hukum banding disertai memori banding dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding, hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan secara *e-court* dan disidangkan pada Tingkat Pertama secara *e-Litigasi*, setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*, salinan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Pra

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 *Hijriah*, memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan para pihak, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Praya namun tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* secara *elitigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah benarkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 8 (delapan) bulan lamanya, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diperlukan untuk memperkuat dalil masing-masing, jawaban dan bukti-bukti mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sehingga gugatan tersebut dikabulkan, dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat/Terbanding, Eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta eksepsi tersebut telah dinyatakan ditolak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, dan oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding tidak beralaskan hukum, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan adalah bahwa sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dalam bentuk cek-cok/pertengkaran secara terus menerus diantaranya disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat menggadaikan emas milik orang tua Penggugat dan tidak bertanggung jawab sehingga Penggugat yang membayar angsurannya karena sering penagih datang ke rumah. Akibat pertengkarnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 8 (delapan) bulan dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya membenarkan peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil Penggugat, adapun pisah tempat tinggalnya antara Penggugat dengan Tergugat baru berlangsung 4 (empat) bulan sehingga belum memenuhi batas minimal diajukannya gugatan sebagaimana yang dikehendaki oleh SEMA RI. Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi. Demikian pula Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti dengan menghadirkan seorang saksi. Bukti-bukti mana telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sekaligus tanggapan atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Praya bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi *broken marriage*, yang menurut Pembanding rumah tangganya dengan Terbanding tidak terbukti secara nyata terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, akibat dari pertengkarnya antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, saksi kedua menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan. Keterangan saksi-saksi mana telah di dukung dengan keterangan saksi Tergugat bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang dikehendaki oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan apakah benar rumah tangga Pemabanding dan Terbanding telah terjadi *broken marriage* atau sebaliknya ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, keterangan saksi-saksi Penggugat telah di dukung oleh keterangan saksi Tergugat yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama yaitu antara 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun, bahkan saksi Hj. Sukini Spd. yang tidak lain adalah ibu kandung Tergugat sendiri memberikan keterangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik karena Penggugat mempunyai watak keras dan egois, keduanya telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah memenuhi kriteria pecahnya perkawinan (*broken marriage*) sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 28, karena jika rumah tangga telah memenuhi indikator yang menunjukkan rumah tangga pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan;

maka rumah tangga tersebut telah senyatanya terjadi rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terpenuhi antara lain : telah diusahakan perdamaian secara langsung oleh Majelis Hakim pada tiap persidangan maupun melalui Mediator ternyata tidak berhasil, antara Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 sampai dengan diajukannya gugatan pada bulan Desember 2024 yang berarti sudah berlangsung 8 (delapan) bulan dan selama itu diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi dengan baik layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam ikatan pernikahan suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam pernikahan atau rumah tangga Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shobuni, dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, dimana indicator-indikator *broken marrege* telah terpenuhi, maka tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah akan sulit tercapai, apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, akan dapat menimbulkan kemafsadatan/mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemasalahatannya, dalam hal ini Terbanding sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Pembanding, menunjukkan ikatan batin antara keduanya telah putus;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan penambahan *dictum ex officio* Hakim yang akan dipertimbangan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menerapkan hak *ex officio* Hakim terhadap perkara *a quo* berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, dalam setiap putusan Hakim haruslah mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis, dan sosiologis, moral justice, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan Hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menerapkan hak *ex officio* Hakim karena Majelis Hakim Tingkat Banding juga sebagai *Judex Factie* dengan tujuan untuk melindungi hak-hak mantan istri yakni Penggugat/Terbanding, dan penggunaan hak *ex officio* ini dilakukan karena sudah seharusnya Hakim bersikap aktif dalam menegakkan hukum dan keadilan sehingga hak *ex officio* yang akan diterapkan dalam perkara *a quo* berupa suatu pemberian bagi Penggugat/Terbanding dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah terjadi perceraian;
- Bahwa, dasar penggunaan hak *ex officio* oleh *Judex Facti* tercantun sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan, Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 152 KHI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2020) pada butir ke 7 (tujuh), SEMA Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama butir 5, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 mengenai besaran nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, dan untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 22 telah terbukti pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh sikap Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan tidak bertanggung jawab atas pinjaman berupa emas milik orang tua Penggugat yang digadaikan sehingga Penggugatlah yang membayar angsuran karena selalu didatangi penagih ke rumah;
- Bahwa, Tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya mengenai penyebab rumah tangganya goyah sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dan hanya menghadirkan satu orang saksi, menurut kaidah hukum termasuk *unus testis nullus testis* sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya bukti Tergugat dalam hal ini patut untuk dikesampingkan, sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 23;
- Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 34 ayat (1) Jo. pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam "Suami wajib melindungi isterinya dengan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang punya andil lebih besar dalam retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sikap dari diri Tergugat, dengan demikian adalah sangat pantas akibat terjadinya perceraian atas gugatan Penggugat meskipun tidak dimohonkan oleh Penggugat dalam bentuk kumulasi gugatan perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerapkan hak *ex officio* Hakim demi rasa keadilan;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding akan membebani Tergugat/Pembanding untuk membayar sejumlah uang yang besarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

- Bahwa, pembebanan nafkah didasarkan pada ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyempurnakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA Pembebanan). SEMA Pembebanan mengatur bahwa dalam menentukan nafkah sebagai bagian dari hak-hak istri pasca perceraian, maka Majelis harus mempertimbangkan kemampuan suami;
- Bahwa, dalam persidangan Tingkat Pertama diperoleh fakta Tergugat/Pembanding bekerja sebagai Wiraswasta namun tidak dapat diketahui data atau fakta hukum jenis pekerjaan swasta atau penghasilan Tergugat secara pasti, maka untuk mengukur kemampuan ekonomi Tergugat akan didasarkan pada UMR (Upah Minimal Regional) tempat tinggal Tergugat di Kabupaten Lombok Tengah/Praya tahun 2025 sebesar Rp2.602.931,00 (dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Tergugat berindikasi mempunyai kemampuan ekonomi dari kemampuannya menyewa jasa kuasa hukum seorang Advokat untuk mewakili yang bersangkutan membela kepentingannya baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga sejak 12 Juni 2022 yang berarti hingga saat ini pernikahannya sudah berlangsung 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mikayla Khanza, usia 1 tahun. Penggugat mengajukan cerai disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang merugikan Penggugat sehingga rumah tangga yang diidamkannya kandas di tengah jalan karena tiadanya tujuan hakiki suatu perkawinan bisa tercapai bila diteruskannya, maka untuk

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobati kekecewaan hati Penggugat, Tergugat wajib memberikan sesuatu dalam bentuk sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Tergugat dipandang mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, selama 3 bulan sehingga totalnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat/Pembanding setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, pemenuhan hak Penggugat/Terbanding tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat/Pembanding sebelum Tergugat/Pembanding mengambil Akta Cerai dengan maksud agar Penggugat/Terbanding mendapatkan kepastian tentang hak-haknya dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa "perlindungan anak harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan dimaksud termasuk pemeliharaan (hadanah anak)". namun apabila telah terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara kedua orang tuanya yang telah bercerai tersebut yang diberi kewenangan pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan, pendidikan dan bertanggung jawab terhadap hadanah bagi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Mikayla Khanza, usia 1 tahun, dalam asuhan Penggugat, dalam hal ini Tergugat tidak mempermasalahkannya terkait anak dalam asuhan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama Mikayla Khanza, usia 1 tahun, berada dibawah pengasuhan ibu kandungnya adalah semata-mata untuk tumbuh kembangnya anak dan kemampuan ibu kandungnya untuk merawat dan mengasuhnya, namun karena anak adalah hak milik bagi ibu

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayahnya, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat bagi kedua orang tuanya harus tetap ada, dan Penggugat/Terbanding tidak boleh membatasi/menguasai penuh anak tersebut, untuk itu harus memberikan hak akses kepada Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya dalam arti yang luas dan demi kepentingan anak tersebut, dan apabila hak akses itu tidak diberikan oleh Penggugat/Terbanding, maka hal ini bisa menjadi salah satu alasan untuk mencabut hak penguasaan atau pengasuhan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 7 Tahun 2012, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Semua regulasi tersebut menekankan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak, terlepas dari siapa yang mengasuh anak, dan dalam perkara *a quo* anak tersebut tinggal bersama Penggugat/Terbanding, maka Kewajiban Tergugat/Pembanding selaku ayahnya adalah memberikan nafkah kehidupan sehari hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, apabila Tergugat/Pembanding kurang mampu membiayainya maka Penggugat/Terbanding harus pula membantunya, sedangkan besarnya akan dipertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran kewajiban Tergugat selaku ayah memberikan biaya hadhanah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpatokan pada kemampuan ekonomi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dan oleh karenanya akan ditetapkan sebagai hukum tentang besaran kewajiban tersebut sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang diterimakan melalui Penggugat/Terbanding diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedang biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 20 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Dyas Fitra Aljosha bin Muksan) terhadap Penggugat (Widiya Rahayu binti H. Mastur alias Mastur);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah perbulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan sehingga totalnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); kewajiban tersebut pada point angka 3.1 s/d 3.2 dibayarkan saat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai pada Pengadilan Agama Praya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Mikayla Khanza, usia 1 tahun, sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat diluar biaya

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sudah menikah;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1446 *Hijriah*, oleh Drs. H. Suwanto, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H, dan Drs. Amanudin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1446 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Arsyad sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pihak secara Elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.Suwanto, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Hj. Laila Nurhayati, M.H.

ttd

Drs. Amanudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Arsyad

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pemberkasan | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PTA.MTR.